

1500890-89.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2091811/2021 - DEL.POL.SERRANA, 17151974 - DEL.POL.SERRANA, 445/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2091811 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO GABRIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1500890-89.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500890-89.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2091811/2021 - DEL.POL.SERRANA, 17151974 - DEL.POL.SERRANA, 445/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2091811 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO GABRIEL VICTOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

Ricardo Gabriel Victor foi processado por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos e art. 14 do Estatuto do Desarmamento, conforme os fatos descritos na denúncia (fls. 111/114).

O réu foi regularmente notificado e apresentou defesa prévia (fls. 118).

A denúncia foi recebida em fls. 132/133.

Durante instrução foram ouvidas as testemunhas bem como interrogado o réu. Após, as partes manifestaram-se em debates orais.

É o relatório.

Decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a apreensão de entorpecentes ficou comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para as substâncias

"tetrahidrocanabinol" e "metil benzoil ecgonina", princípios ativos dos entorpecentes vulgarmente conhecidos como "maconha" e "cocaína" (fls. 96/98).

O porte de munições ficou igualmente comprovado conforme laudo pericial de fls. 124/127, que atestou a eficácia destas.

No mais, a autoria é certa e se extrai da prova oral colhida.

A testemunha Douglas de Oliveira Lopes narrou que é policial civil e participou, com apoio da Polícia Militar, da execução da ordem de busca e apreensão determinada nos autos 1500110-48.2021.8.26.0596. Atendidos pela moradora identificada como avó do acusado, esta pediu para que aguardassem no portão enquanto ela prendia o cachorro. Nesse momento, viu uma sacola azul ser arremessada na residência ao lado e logo após o réu tentou fugir correndo. A testemunha o perseguiu. O acusado escorregou no barranco e, ao se levantar, armou-se com um pedaço de pau, pelo que foi necessário empunhar a arma e dar ordem de parada, que o réu não obedeceu, de modo que a testemunha efetuou dois disparos para o alto. O acusado ainda tentou novamente fugir, sendo novamente perseguido. A testemunha conseguiu conter o réu com a ajuda dos policiais militares Fernandes e Paulo Cesar. A investigadora Dayanne por sua vez recolheu a sacola azul arremessada pelo suspeito. Nesta havia uma porção considerável de maconha, uma porção do que parecia ser crack, uma porção de substância branca que parecia ser pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, 4 eppendorfs vazios, uma balança de precisão e duas munições intactas calibre .38. Ricardo assumiu informalmente a propriedade, sendo-lhe dado voz de prisão em flagrante.

A testemunha Dayanne Duarte Silva Nakamoto narrou que é policial civil e participou, com apoio da Polícia Militar, da execução da ordem de busca e apreensão determinada nos autos 1500110-48.2021.8.26.0596. Atendidos pela moradora identificada como avó do acusado, esta pediu para que aguardassem no portão enquanto ela prendia o cachorro. Nesse momento, viu uma sacola azul ser arremessada na residência ao lado e quando indagado o réu porque arremessou, este saiu correndo. O investigador Douglas e os policiais militares Paulo Cesar e Fernandes saíram no seu encalço, enquanto a depoente foi até a residência onde a sacola azul caiu. Nesta havia uma porção considerável de maconha, uma porção do que parecia ser crack, uma porção de substância branca que parecia ser pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, 4 eppendorfs vazios, uma balança de precisão e duas munições intactas calibre .38. Ricardo assumiu informalmente a propriedade das substâncias e munições.

A testemunha PM Paulo Cesar Fernandes disse que prestou apoio à polícia Civil na execução da ordem de busca e apreensão determinada nos autos 1500110-48.2021.8.26.0596, na residência de Ricardo Gabriel Victor, o réu, e de seu irmão Marcos Gabriel Victor, residentes em casas diferentes, mas próximas. Enquanto os investigadores de polícia Dayanne e Douglas chamavam pelo morador da residência em frente ao numeral 50, o depoente e seu colega de farda contornaram os fundos e debruçaram-se no muro divisório de ambas as residências (tanto a residência de Michel no numeral 50, como a residência de Marcos, no numeral 59) para observar qualquer movimentação ou impedir qualquer tentativa de fuga. Nesse meio tempo, afirma que Ricardo Gabriel Victor surgiu nos fundos da quintal da residência de Michel (numeral 50), bastante apreensivo, com uma sacola plástica grande, azul, e que ao ver o depoente e seu colega de farda arremessou na a sacola plástica no quintal da residência vizinha, correndo em seguida. O investigador Douglas foi o primeiro a correr atrás do réu, enquanto o depoente e seu colega de farda seguiam atrás. Como estava mais adiantado, o investigador Douglas conseguiu deter Ricardo, depois de prendê-lo em um campo, tendo o depoente escutado o barulho de dois disparos de arma de fogo, que posteriormente ficou sabendo que foram efetuados pelo investigador Douglas, uma vez que o detido, bastante alterado e com objetivo de obter êxito na sua fuga, teria investido contra o policial civil com um pedaço de

pau, mas foi dissuadido pelos disparos efetuados para o alto pelo investigador. Com o acusado contido, verificaram que na sacola havia uma porção considerável de maconha, uma porção do que parecia ser crack, uma porção de substância branca que parecia ser pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, 4 eppendorfs vazios, uma balança de precisão e duas munições intactas calibre .38.

No mesmo sentido a testemunha PM Paulo Cesar Rolin de Sousa.

O réu Ricardo Gabriel Victor confessou os fatos. Disse que quando notou a presença policial se assustou, recolheu tudo que tinha de ilícito, colocou em uma sacola e arremessou sem ver o rumo. Pulo o muro e fugiu pelo portão, e lá outro policial correu atrás, ouviu um disparo de arma e desistiu de fugir, sendo capturado. Nega que tenha tentado agredir o policial com um pedaço de madeira.

Pois bem.

As provas produzidas autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade do fato cometido.

Isso porque, em primeiro lugar, os depoimentos das testemunhas policiais encontram-se coesos e uniformes. Não há demonstração de que estes tenham interesse na causa ou vontade pessoal de prejudicar injustamente o réu.

Por fim, os delitos foram integralmente confirmados pelo réu.

Na hipótese, incabível o reconhecimento da insignificância em relação às munições.

Isso porque as circunstâncias do caso concreto denotam lesividade concreta da conduta. Veja-se que a diligência (mandado de busca e apreensão) originou-se a partir de notícia crime relativa à roubo à mão armada, e que as munições foram encontradas no local indicado. Nesse sentido:

(...)

2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

3. No caso em apreço, verifica-se que as duas munições de 9mm encontradas na borracharia do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004)." AgRg no HC 554858/SC

Por tais motivos, suficientemente comprovado os crimes, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

Pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06:

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que se fixa a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, considerada a menoridade e a confissão, a pena-base não pode ficar aquém do mínimo legal nessa fase, mantida portanto a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, cabível a redução prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, de modo que o réu atende aos quatro critérios cumulativamente. Desta forma, diminuo a pena em 2/3, definindo-a em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes aplicados no patamar mínimo.

Pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03:

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que se fixa a pena-base no mínimo legal, de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, considerada a menoridade e a confissão, a pena-base não pode ficar aquém do mínimo legal nessa fase, mantida portanto a pena-base.

Ausentes majorantes ou minorantes, fixa-se a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias

multa.

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material, as penas devem ser somadas (art. 69 do Código Penal), alcançado a reprimenda corporal global o patamar de 03 anos e 08 meses de reclusão e 176 dias-multa.

O regime inicial será o aberto, a teor do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal e levando-se em consideração a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017), bem como a reafirmação de nossos Tribunais Superiores de que o chamado "tráfico privilegiado" não pode ser equiparado a hediondo (STF, HC 118.533; e STJ, REsp 1.398.088, que culminou com o cancelamento da Súmula 512, que dispunha o contrário).

Ainda, atento à Resolução 5/2012 do Senado Federal, deixo de substituir a pena corporal por privativas de liberdade por entender, ausente casa de albergado, ser mais favorável ao réu as condições do regime aberto.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, para fim de CONDENAR Ricardo Gabriel Victor como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, às penas de 03 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 176 dias-multa fixada no patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito).

Decreto o perdimento dos valores depositados, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedido.

Após o trânsito em julgado, será expedido o necessário para regular cumprimento. P.I.

Serrana, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA